

4º JUZGADO CIVIL (EX J. CIVIL T. GREGORIO A.) - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01630-2023-0-2301-JR-CI-04

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : ARENAS PEREZ, SAUL FELIPE

ESPECIALISTA : VELAZCO GUTIERREZ, LUCIA - EJECUCION

DEMANDADO : GALINDO MAMANI, RENE EDUARDO Y OTRA

DEMANDANTE : ESCOBAR PUMA, ROCIO PAMELA

Resolución [auto] N.º 13

Tacna, dos mil dos mil veinticinco, octubre tres

Se da cuenta en la fecha y antes que otros procesos, por ser de "atención preferente".

ANTECEDENTE: Los antecedentes del proceso, resolución N.º 12; y,

CONSIDERANDO:

Corrección

1. Los errores materiales en la resolución pueden ser corregidos **de oficio** o a pedido de parte por el Juez, incluso durante la ejecución de la resolución, conforme lo señala en artículo 407 del Código Procesal Civil.
2. Revisado los antecedentes del proceso, en concreto el testimonio de la escritura pública del 02/08/2013 [pág. 6/11] y Partida registral N.º 05009950 [pág. 13/33]; así como los datos del RENIEC de todas las partes procesales que tiene interconexión el sistema integrado judicial; se advierte que, desde la expedición de la resolución N.º 1 [mandato ejecutivo] hasta la Resolución N.º 07 [auto final -orden de remate] y las resoluciones siguientes hasta la Resolución N.º 11 **se ha reproducido un nombre distinto** a los señalados en las documentales antes citadas y datos del RENIEC del DNI N.º 00466784, siendo el nombre en concreto de la ejecutada: "YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS **DE GALINDO**" y no "IRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS"; precisando que, más allá que la propia defensa de la parte ejecutante haya transcrito en su demanda referido el nombre, ello indujo a un ingreso de datos incorrecto en el Sistema Integrado Judicial, que a la fecha está incompleto, más aún si las partes son personas adultas mayores, por lo que debe corregirse.

☒	TIPO PARTE	TIPO PERSONA	APELLIDO PATERNO RAZON SOCIAL	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DOC. IDENTIF.	NUMERO DOCUMENTO	FECHA NACIMIENTO	EDAD	SEXO	DISCAF
1	☐ DEMANDANTE	NATURAL	ESCOBAR	PUMA	ROCIO PAMELA	D.N.I	45451220	21/11/1988	34	FEMENINO	Ning
2	☐ DEMANDADO	NATURAL	GALINDO	MAMANI	RENE EDUARDO	<Ninguno		00/00/0000			Ning
3	☐ DEMANDADO	NATURAL	CHAMBILLA	GALLEGOS	IRMA EUTROPIA	<Ninguno		00/00/0000			Ning

3. Por tanto, no habiéndose tampoco advertido este error material en el inicio y/o trascurso del proceso, **resulta oportuno** en etapa procesal, corregirse al ser solo un error material que, no enerva ni vicia ningún acto procesal expedido en todo el proceso electrónico, **máxime** si en el emplazamiento de la demanda se ha anexado todos los documentos citados en el fundamento 2, en que se recalca el nombre correcto, completo y, lo más importante existe uniformidad y es innegable con la sola identificación de citada persona; en consecuencia, debe **corregirse todos los extremos** del proceso electrónico [encabezado de páginas, resoluciones judiciales, cedulas de notificación y otros] tanto actos procesales y resoluciones judiciales donde se indique o señale referido nombre.
4. Finalmente, debe precisarse que no existe ningún concepto oscuro o dudoso respecto a la identificación de la ejecutada menciona, pues fluye de los anexos mencionados y datos del RENIEC los nombres: "YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS DE GALINDO" o "YRMA E CHAMBILLA DE GALINDO" ambos e incluso el señalado en la demanda IRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS corresponden a una misma persona y están identificadas todos con el D.N.I. N.º 00466784, hecho tampoco enerva ningún acto procesal o resoluciones expedida por este juzgado.

Consulta RENIEC

☐ Por Nombres
 ☒ Por DNI
 Ejemplo: 00001-2020-0-0101-JR-LA-01

D.N.I.: 00466784 Expediente: 01630-2023-0-2301-JR-CI-04

Paterno: _____
 Materno: _____
 Nombre: _____

Resultado de la búsqueda
 Registros por página: 1
 Total Registros: 1
 Cantidad de Páginas: 1

DNI: 00466784

Resultado de consulta: **Detalle de la Persona**

Apellido Paterno: CHAMBILLA
 Apellido Materno: DE GALINDO
 Apellido de Casada: _____
 Nombres: YRMA E

Sexo: FEMENINO EE. Civil: CASADO Estatura: 1.57 m F. Nac: 26/05/1951

Domicilio:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	

Dirección:

Tipo	Dirección	Nº
	ASOC. DE VIV. UTUPARA.AVANZA	

Pref. Bloq. / Chalet Depto. / Piso / Int. interior Etapa Mza. Lote

Grado Instrucción: PRIMARIA COMPLETA Doc. sustento: _____

Lugar de Nacimiento:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
TACNA	CANDARAVE	HUANUARA	

Datos del Padre: ANDRES
 Datos de la Madre: GREGORIA

Fecha Inscripción: _____ Fecha Expedición: 09/08/2021
 Fecha Fallecimiento: _____ Caducidad: _____

Votación: SUFRAGÓ
 Restricciones: NINGUNA
 Reservado: _____



Convocatoria REM@JU

- Mediante resolución N.º 12 se ha ordenado en otros, convocar a remate electrónico judicial, en aplicación de la **Ley N.º 30229** que regula los remates judiciales dispuestos por los Órganos Jurisdiccionales que se realizan a través de medios electrónicos, en mérito a los fundamentos de referida resolución.
- En el presente proceso, la ejecutante ROCIO PAMELA ESCOBAR PUMA, cumple el pago íntegro del arancel judicial por remate; por tanto, es su estado convocar a primer remate electrónico judicial, el bien materia de ejecución; al respecto, se verifica la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico; asimismo, a través del aplicativo¹ virtual de la SUNARP - visualización de partidas, se advierte **a la fecha** de expedición de la presente resolución la **partida N.º 05009950** del Registro de Predios de la Oficina Registral N.º XIII – Sede Tacna, no ha tenido modificaciones, debiéndose tomar en cuenta la partida registral que adjunta la parte en la **pág. 13/33** Dejando presente que se toma como referencia la tasación actualizada de fecha 02/05/2023 [págs.34/39].
- En tal sentido, es conveniente precisar que, dado los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar, que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto. Por lo que declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el **REM@JU** generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del **15%** sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico

¹ <https://conoce-aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio>

judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

8. Finalmente, conforme a la Resolución N.º 07 [auto final- orden de remate] está dirigido contra el inmueble hipotecado, que constituye **únicamente** el 14.285714% de los derechos y acciones del predio signado como lote 70, ubicado en la Parcelación Fiscal Tomasiri del distrito de Sama, de la provincia y departamento de Tacna, e inscrito en la Partida Electrónica N.º 05009950 del Registro de Predios de la Oficina Registral N.º XIII – Sede Tacna, **dejando presente más allá de la localización** registrada, conforme a la tasación actualizada del 02/05/2023 [págs.34/39], los peritos de forma fáctica la han ubicado en la Unidad Catastral (UC) 04130, denominado Lote **70 B; sector Miraflores**, Parcelación Fiscal Tomasiri, por la panamericana norte, del distrito de **Sama Las Yaras**, provincia y departamento de Tacna, precisando que el 14.285714 % de los derechos y acciones del predio materia de remate equivalente a 01 ha con 3414m²; por tanto, tampoco debe existir alguna observación o algún percepción dudosa respecto a la identificación del predio mencionado, y los efectos de la diligencia del fijado del cartel en el inmueble sub-litis.

Por consiguiente, estando a lo antes expuesto; **SE RESUELVE:**

1. **CORREGIR todos los extremos** de la Resolución N.º 01 hasta Resolución N.º 11 [incluye respectivas cédulas de notificación] tramitados en el presente proceso N.º 1630-2023-O-2301-JR-CI-04:

donde dice:	debe decir:
"(...) IRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS (...)"	"(...) YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS DE GALINDO [o YRMA E CHAMBILLA DE GALINDO] (...)"

2. **PRECISAR** que la ejecutada "YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS DE GALINDO" o "YRMA E CHAMBILLA DE GALINDO" **es la misma persona** por estar ambos identificados con D.N.I. N.º 00466784, por lo que regístrese y/o actualícese en el S.I.J. conforme al documento de identidad.
3. **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA SOLAMENTE del 14.285714 % de los DERECHOS Y ACCIONES** del predio materia de remate, **DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** lote 70, ubicado en la Parcelación Fiscal Tomasiri del distrito de Sama, de la provincia y departamento de Tacna [Unidad Catastral (UC) 04130 ubicado Lote 70 B; sector Miraflores, Parcelación Fiscal Tomasiri distrito de Sama Las Yaras, provincia y departamento de Tacna] , e inscrito en la **Partida Electrónica N.º 05009950** del Registro de Predios de la Oficina Registral N.º XIII – Sede Tacna; y demás precisiones conforme al fundamento 8.
4. **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del **REM@JU** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
5. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
- 5.1. **ASIENTO D00001 HIPOTECA** a favor de ROCIO PAMELA ESCOBAR PUMA, conforme se detalla a continuación:

HIPOTECA SOBRE ACCIONES Y DERECHOS - La sociedad conyugal copropietaria del predio inscrito en esta partida registral conformada por RENE EDUARDO GALINDO MAMANI estado civil casado e identificado con D.N.I N° 00466783 y su cónyuge YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS DE GALINDO estado civil casada e identificada con D.N.I N° 00466784, se constituye en la parte Mutuataria y otorga en HIPOTECA la totalidad de acciones y derechos que le corresponden sobre el predio inscrito en esta partida registral, hasta por la suma de S/. 55,000.00 Nuevos Soles, a favor de la mutuante ROCIO PAMELA ESCOBAR PUMA, estado civil soltera e identificada con D.N.I. N° 45451220 fin de garantizar el pago de un mutuo otorgado por la mutuante; por un plazo de 01 año computado desde el día 01/08/2013 venciendo el 01/08/2014. El capital mutuado devengará un interés compensatorio mensual de 2%. Así mismo garantiza el interés moratorio de los costos y costas del juicio en el improbable caso a que hubiere lugar y en general por el eventual incumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato. Por ESCRITURA PÚBLICA del 02/08/2013 otorgada ante ROSARIO C. BOHORQUEZ VEGA en la ciudad de TACNA.El título fue presentado el 05/08/2013 a las 12:41:16 PM horas, bajo el N° 2013-00027400 del Tomo Diario 2093. Derechos cobrados S/.113.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00000322-73.- TACNA, 06 de Agosto de 2013.

5.2. **ASIENTO D00002 EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION** a favor de CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. conforme se detalla a continuación:

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN .- Sobre las acciones y derechos que los ejecutados RENE EDUARDO GALINDO MAMANI estado civil casado e identificado con D.N.I. N° 00466783 e YRMA EUTROPIA CHAMBILLA GALLEGOS DE GALINDO estado civil casada e identificada con D.N.I. N° 00466784, tienen en el predio inscrito en esta partida, hasta por la suma de S/. 20,000.00 nuevos soles a favor del demandante CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A. con R.U.C. N° 20100269466; en mérito de la Resolución Judicial N° 01 de fecha 16.05.2014 y Resolución Judicial N° 04 de fecha 05.09.2014 en la cual el juzgado aclara que la copropietaria Yrma Eutropia Chambilla Gallegos de Galindo es la misma persona consignada como Yrma e Chambilla de Galindo en la Resolución N° 1, ambas suscritas por el Juez (T) del Tercer Juzgado Especializado En Lo Civil Con Subespecialidad Comercial De Tacna Vladimir Omar Salazar Diaz con intervención de la Especialista Legal Karina Leonor Romero Calderón; en el Expediente N° 00069-2014-36-2301-JR-CO-03. El parte judicial se remitió con Oficio N° 395-2014-3er.JECT-CSJT-PJ de fecha 02.06.2014, suscrito por Juez (T) del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil Con Subespecialidad Comercial De Tacna Vladimir Omar Salazar Diaz. El título fue presentado el 18/06/2014 a las 11:15:51 AM horas, bajo el N° 2014-00023082 del Tomo Diario 2093. Derechos cobrados S/.146.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00004816-76 00011053-74.-TACNA, 08 de Setiembre de 2014.

6. **VALOR DE TASACION:** La tasación asciende a la suma **\$27,453.00**. (veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100 dólares estadounidenses).
7. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
- 7.1 **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **\$18,302.00** (dieciocho mil trescientos dos con 00/100 dólares estadounidenses).
- 7.2 **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un **15%**, esto es, la suma de **\$ 15,556.70** (quince mil quinientos cincuenta y seis con 70/100 dólares estadounidenses).
- 7.3 **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **\$ 13,223.20** (trece mil doscientos veintitrés con 20/100 dólares estadounidenses).
8. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:
- 8.1 Depositar el 10% el valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229;
- 8.2 **Adjuntar** el arancel judicial correspondiente.
9. **PUBLICACIONES:** Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo, a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el termino de ley, conforme el artículo 15.2 de la Ley N.º30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
10. **FÍJESE POR ÚNICA VEZ** los carteles en el local del juzgado y en el inmueble sub-litis una vez transcurrido el plazo de oposición, y una regularizado el comprobante de pago - reintegro dispuesto por resolución N.º 12, y hecho, debe la parte ejecutante prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad, debiéndose para tal efecto **comunicarse únicamente y/o preferentemente** a través del correo institucional lvelazco@pj.gob.pe donde adjuntara una[01] fotografía a colores y actualizada del predio materia de remate en formato imagen JPEG máximo de 2MB; y hecho través del correo se fijara fecha y hora para tal diligencia, dejando cargo de tal labor desplazada; asimismo, **autorícese al especialista legal**, que previo a la publicación del remate vía web, actualice y corrija de ser el caso los errores que puedan existir respecto a las partes procesales y terceros intervinientes en el proceso debidamente apersonados.

Se da cuenta al reasumir funciones al término de mi licencia y/o ausentismos por motivos de salud por aproximadamente cuatro [4] meses interrumpidos e ininterrumpidos [mayo- agosto - incluidos días no laborables], proveyendo paulatinamente cada proceso por orden de fecha a razón de la carga acumulada sin reemplazo permanente por referido tiempo del 1º, 2º, 3º y 4º Juzgado Civiles del MCCLLO- Área de Ejecución -EJE.